

국토교통부고시 제2026-466호

「상습체불건설사업자 명단공표 업무처리 지침」 제정 고시

「상습체불건설사업자 명단공표 업무처리 지침」 고시를 다음과 같이 제정 고시합니다.

2026년 8월 31일

국토교통부장관

부 칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

상습체불건설사업자 명단공표 업무처리 지침 제정 고시안

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「건설산업기본법」 제86조의4 및 같은 법 시행령 제82조의4, 제82조의5에 따라 국토교통부장관에게 위임한 사항과 그 시행에 필요한 세부적인 절차 등을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 「건설산업기본법」 (이하 "법"이라 한다), 「건설산업기본법 시행령」 (이하 "령"이라 한다)이 정하는 바에 따른다.

제2장 명단 공표 처리 절차

제3조(공표 대상 예정자 추출 등) ① 국토교통부장관(이하 "장관"이라 한다)은 법 제24조 및 영 제87조제2항제4호에 따라 건설산업종합정보망을 위탁·운영하는 (재)건설산업정보원으로부터 상습체불건설사업자 명단 작성을 위한 관련 자료(기본사항, 시정명령·영업정지·과징금 등 행정처분) 등을 제출 받아 조사대상 건설사업자를 추출한다.

② 장관은 제1항에 따라 추출된 명단을 기초로 당해 행정처분권자 또는 발주자 등 해당 건설공사 관계자로부터 사실조회 등을 거쳐 체불발생일, 체불액, 체불 횟수 등을 파악하여 다음 각 호에 대한 사실조회 등을 거쳐 예비 상습체불건설사업자 명단을 작성한다.

1. 체불발생일, 체불액, 체불횟수 등

2. 영 제82조의3제1호 및 제2호에 대한 사항

3. 직전연도 12월 31일 기준으로 건설업 등록 말소여부

4. 그 밖에 명단을 공표할 실효성 여부

③ 상습체불건설사업자명단 공표심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)는 제2항에 따라 선별된 건설사업자를 대상으로 소명기회 부여 대상자 명단을 사전 심의한다.

제4조(명단 공표 대상자에 대한 소명 기회 제공) ① 장관은 법 제86조

의4제1항의 요건에 해당하는 명단 공표 사전 통지 대상자에게 별지 제1호서식의 체불사업주 명단 공개 예고통지서를 송부하여야 한다.

② 장관은 제1항에 따른 예고통지서를 송부할 때에 3개월 이상의 소명 기간을 부여하여야 하며, 대상자가 별지 제2호서식에 따른 소명서와 함께 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 증빙자료를 첨부하여 제출할 수 있도록 안내하여야 한다.

1. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 체불 건설업자의 기본증명서, 가족관계증명서 등 사망을 증명할 수 있는 서류 또는 법원의 실종선고 결정문 사본

2. 무통장입금증 또는 거래내역이 기재된 통장 사본 등 체불 건설사업자가 체불액 등을 전액 지급한 사실을 증명할 수 있는 자료

3. 무통장입금증 또는 거래내역이 기재된 통장 사본 등 체불액의 일부를 지급한 사실을 증명할 수 있는 자료 및 남은 체불액에 대한 구체적인 청산계획·자금 조달 방안에 대한 소명 자료

4. 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차개신 결정 또는 파산선고에 관한 법원의 결정문 사본
 5. 「임금채권보장법」에 따른 도산등사실인정 통지서 사본
 6. 그 밖에 제1호부터 제5호까지의 규정에 준하는 자료
- ③ 심의위원회는 제1항에 따라 제출된 소명 자료와 대금 청산 여부 등을 종합 심의·의결하여 최종 명단 공표 대상자를 확정한다.
- ④ 장관은 최종 심의·의결 결과를 소명서를 제출한 당사자에게 지체 없이 통보하여야 한다.

제5조(명단 공표 시기 및 방법 등) ① 장관은 제4조제2항에 따라 확정된 상습채불건설사업자 명단을 매년 11월 30일까지 공표하여야 한다. 다만, 천재지변, 전산시스템 장애 등 특별한 사정이 있는 경우에는 장관이 명단 공표 시기를 조정할 수 있다.

② 제1항에 따른 명단 공표 방법과 내용은 영 제82조의4를 따른다.

제6조(사후관리) ① 장관은 명단 공표가 확정된 사업자에 대하여 별지 제3호서식에 따른 상습채불건설사업자 명단공표 대상자 관리카드를 작성·관리하여야 한다.

② 명단 공표 대상자는 명단 공표 이후 영 제82조의3제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 입증할 수 있는 소명 자료를 첨부하여 장관에게 명단에서 제외하여 달라고 요청할 수 있다.

③ 장관은 제2항에 따른 소명 내용이 타당하다고 판단되는 경우에는 공개된 명단에서 즉시 해당 상습채불건설사업자의 정보를 삭제할 수

있다. 이 경우 장관은 삭제한 날로부터 7일 이내에 그 내용을 심의위원회에 통보하여야 한다.

④ 명단 공표 대상자는 명단 공표 이후 영 제82조의3제5호에 해당하는 경우에는 이를 입증할 수 있는 소명 자료를 첨부하여 장관에게 명단 명단에서 제외하여 달라고 요청할 수 있다.

⑤ 장관은 제4항에 따른 소명 내용이 타당하다고 판단되는 경우에는 제8조에 따라 심의위원회 의결을 거쳐 공개된 명단에서 해당 상습체불건설사업자의 정보를 삭제할 수 있다.

제3장 심의위원회 심의 기준

제7조(동일한 위반행위) 법 제86조의4제1항에서 2회 이상의 처분 횟수를 1회로 보도록 한 ‘동일한 위반행위’란 동일한 건설공사와 관련된 체불행위를 말한다.

제8조(명단 공표 제외대상) 심의위원회는 영 제82조의3제4호 및 제5호에 해당하는 명단 공표 사전 예고 대상자가 다음 각 호의 요건에 해당하여 소명을 제기하는 경우, 장관은 영 제82조의6에 따른 재심의를 거쳐 공표 대상에서 최종적으로 제외할 수 있다(명단 공표 후에 각 호의 요건에 해당하는 경우에도 같다).

1. 체불액의 2/3 이상을 청산하고 남은 체불액이 1천만원 미만인 경우로서 청산계획 및 자금조달 방안을 소명한 경우
2. 직전연도 12월 31일 기준으로 상습체불건설사업자의 모든 건설업

종이 등록말소된 경우

3. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 개시 결정 또는 파산 선고를 받은 경우
4. 그 밖에 심의위원회가 명단을 공표할 실효성이 없다고 인정한 경우

제4장 심의위원회 운영

제9조(심의위원회 운영 등) ① 위원장은 회의 개최 7일 전까지 회의 일

정과 안건 등을 위원에게 통보하여야 한다. 다만, 긴급한 사유로 위원회를 개최할 필요가 있는 경우 등에는 그러하지 아니하다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우 위원장이 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다.

③ 위원이 부득이한 사유로 참석할 수 없는 경우에는 서면으로 의견을 제출할 수 있다. 이 경우 해당 위원은 위원회에 출석한 것으로 본다.

④ 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두되, 간사는 소관 업무를 담당하는 부서장으로 한다.

⑤ 위원은 위원회의 심의 과정에서 직무상 알게 된 상습체불건설사업자에 관한 정보를 누설하여서는 아니 된다.

⑥ 영 제82조의5제2항제2호의 규정에 따라 위촉된 위원이 위원회에 출석한 경우 예산의 범위에서 수당·여비 그 밖의 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제10조(위원의 해촉) 장관은 위원에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당

하는 사유가 있을 때에는 임기 중이라도 해촉할 수 있다.

1. 질병, 그 밖의 사유로 그 직무를 수행할 수 없다고 인정될 경우
2. 위촉 당시의 신분을 상실하였을 경우
3. 위원의 품위를 손상하였을 경우
4. 그 밖에 장관이 위원의 해촉이 필요하다고 인정할 경우

상습체불건설사업자 명단 공표 예고통지서

「건설산업기본법」 제86조의4(상습체불건설사업자 명단 공표 등)에 따라 귀하(귀사)의 인적사항 및 건설업 체불총액 등을 아래와 같이 공개할 예정임을 알려드립니다.

상습체불 건설사업자 인적사항	성명 및 상호 (법인인 경우 법인 명 칭 및 대표자 성명)		나 이 (법인인 경우 대표자의 나 이)	만 세
	주소 (법인인 경우 법인의 주소 및 대표자의 주 소)			
공표 내용		명단 공표 직전연도부터 과거 3년간 상습체불사업자의 처분 이력 및 체불 대금 내역		
공표 예정일		년 월 일		
공표 방법		관보에 실거나 국토교통부 인터넷 홈페이지 또는 건설산업종합정보망에 게재		
소명 기한		년 월 일		

만약 귀하(귀사)께서 「건설산업기본법」 제86조의4제1항에서 정하는 명단 공표 요건에 해당하
지 아니하거나 위 요건에는 해당하나 같은 법 시행령 제82조의3 각 호의 어느 하나의 사유(뒷면 참조)
에 해당하면 소명 기한까지 소명서 및 관련 서류를 제출하여 주시기 바랍니다.

소명 기한까지 소명서 및 관련 서류를 제출하지 않거나 객관적 자료에 따른 소명이 되지 않을 경
우 같은 법 제86조의4제1항 및 같은 법 시행령 제82조의4에 따라 위 예고내용이 공표됩니다. 끝.

국 토 교 통 부 장 관

직인

※ 이 통지에 대한 문의사항이 있을 때에는 공정건설지원과 담당자(전화: 044-201-3578)
에게 연락하시면 친절히 안내하여 드리겠습니다.

관련 조문

· **건설산업기본법 제86조의4(상습체불건설사업자 명단 공표 등)** ① 국토교통부장관은 직전연도부터 과거 3년간 제34조제1항(제32조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 제81조 또는 제82조에 따른 처분(불복절차가 진행 중인 처분은 제외하며, 동일한 위반행위로 인하여 2회 이상의 처분을 받은 경우에는 그 처분 횟수를 1회로 본다)을 2회 이상 받은 건설사업자 중 하도급 대금, 건설기계 대여대금 및 건설공사용 부품대금의 체불 총액이 1천만원 이상인 자(이하 "상습체불건설사업자"라 한다)의 명단을 공표하여야 한다. 다만, 상습체불건설사업자의 사망, 실종선고로 명단공표의 실효성이 없는 경우 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따른 상습체불건설사업자 명단의 공표 여부를 심의하기 위하여 국토교통부에 상습체불건설사업자명단 공표심의위원회(이하 이 조에서 "심의위원회"라 한다)를 둔다.

③ 국토교통부장관은 심의위원회의 심의를 거친 공표 대상 건설사업자에게 명단 공표 대상자임을 통지하고 3개월 이상의 기간을 정하여 소명 기회를 주어야 한다.

· **건설산업기본법 시행령 제82조의3(상습체불건설사업자의 명단 공표 제외대상)** 법 제86조의4제1항 단서에서 "상습체불건설사업자의 사망, 실종선고로 명단공표의 실효성이 없는 경우 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

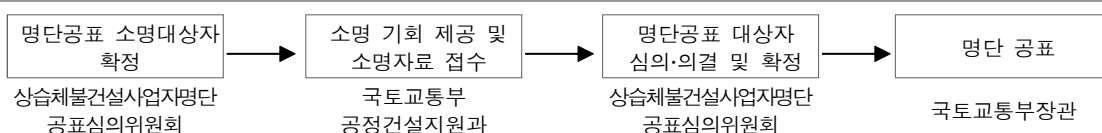
1. 법 제86조의4제1항에 따른 상습체불건설사업자(이하 "상습체불건설사업자"라 한다)가 사망한 경우
2. 상습체불건설사업자가 「민법」 제27조에 따라 실종선고를 받은 경우
3. 상습체불건설사업자가 법 제86조의4제3항에 따른 소명 기간 종료 전까지 체불 대금을 전액 지급한 경우
4. 상습체불건설사업자가 법 제86조의4제3항에 따른 소명 기간 종료 전까지 체불 대금의 일부를 지급하고 나머지 체불 대금에 대한 구체적인 지급 계획 및 자금 조달 방안을 법 제86조의4제2항에 따른 상습체불건설사업자 명단공표심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)에 소명한 경우로서 국토교통부장관이 제82조의6에 따라 해당 심의위원회의 재심의를 거쳐 명단 공표 대상에서 제외할 필요가 있다고 인정하는 경우
5. 그 밖에 국토교통부장관이 심의위원회의 심의를 거쳐 상습체불건설사업자의 명단을 공표할 실효성이 없다고 인정하는 경우

· **건설산업기본법 시행령 제82조의4(상습체불건설사업자의 명단 공표 방법 등)** ① 법 제86조의4제1항에 따른 명단공표는 관보에 실거나 국토교통부 인터넷 홈페이지 또는 건설산업종합정보망에 3년간 게재하는 방법으로 한다.

② 법 제86조의4제1항에 따른 명단 공표에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 상습체불건설사업자의 성명·나이·상호·주소(법인인 경우에는 그 대표자의 성명·나이·주소 및 법인의 명칭·주소를 말한다)
2. 명단 공표 직전연도부터 과거 3년간 상습체불건설사업자의 처분 이력 및 체불 대금 내역

처리절차



명단공표 예고통지서에 대한 소명서

본인(법인)은 「건설산업기본법」 제86조의4제1항에 따라 상습채불건설사업자 명단 공표 대상자로 예고통지를 받았으나, 같은 법 제86조의4제3항에 따라 아래와 같이 소명자료를 제출합니다.

제출일 :

제출자 : (서명 또는 인)

1. 대상자 인적사항

대표이사	성명		생년월일	
	주소 (전화번호)			
건설업체	상호		법인번호 (사업자번호)	
	주소 (전화번호)			

2. 소명사유 (「건설산업기본법 시행령」 제82조의3 해당 여부)

구 분	해당여부 (O,X)	추가로 제출해야할 증빙자료
① 채불건설사업자의 사망·실종신고 (영 제1호, 제2호)		- 주민등록등본 등 사망 또는 실종 사실을 확인할 수 있는 서류
② 채불건설사업자가 법 제86조의4 제3항에 따른 소명기간 종료 전까지 체불액을 전액 지급(영 제3호)		- 체불 및 청산내역(3항 참조) - 체불 청산 증빙자료(입금증, 통장사본, 상대방 확인서(인감 증명서 포함), 배당표, 판결문 등 체불금을 지급한 사실의 확인이 가능한 자료)
③ 채불건설사업자가 법 제86조의4 제3항에 따른 소명기간 종료 전까지 체불대금의 일부를 지급하고, 나머지 체불대금에 대한 구체적인 지급계획 및 자금조달 방안을 소명하고자 하는 경우(영 제4호)		- 체불 및 청산내역(3항 참조) - 남은 체불액의 구체적인 청산계획(붙임1 참조) - 자금조달 방안(붙임2 참조) - 체불 일부 청산 증빙자료(입금증, 통장사본, 상대방 확인서(인감 증명서 포함), 배당표, 판결문 등 체불금을 지급한 사실의 확인이 가능한 자료)
④ 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 개시의 결정 또는 파산선고를 받은 경우(영 제5호)		- 법원의 회생절차개시 결정문 또는 파산선고문

3. 체불 및 체불청산 내역(2-② 전액 청산, 2-③ 일부 청산 소명자만 작성)

연번	체 불 상대자	체 불 액	청 산 액	잔 액
1				
2				
3				
4				
5				

※ 칸이 부족한 경우 별지 작성

4. 청산계획서(2-③ 일부 청산 소명자만 작성) : <붙임 1> 참조

5. 자금조달 방안(2-③ 일부 청산 소명자만 작성) : <붙임 2> 참조

6. 제출 증빙(붙임) 자료 목록

연번	증빙자료 제목	비 고
1		
2		
3		
4		
5		

※ 칸이 부족한 경우 별지 작성

국 토 교 통 부 장 관 귀 하

<붙임1> ※ 2-③ 일부 청산 소명자만 작성

청산 계획서(예시)

수신인

기관명 : 국토교통부장관

제출인

이름 :

주소 :

본인(법인)은 기준일 현재 총 ()회의 체불액 ()원 중 ()회에 대하여 ()원을 지급하고 체불액 ()원을 미지급하였으며, 미지급 금액은 아래와 같이 청산할 계획입니다.

☐ 지급계획

- 김○○ : 0000. 00. 00.까지 전액 지급

- 박○○ : 0000. 00. 00.까지 전액 지급

위 지급계획에 따라 체불액을 전액 지급할 예정이며, 미지급 시 추후 명단 공표 대상자에 포함될 수 있음을 인정하고, 이에 이의가 없음을 확인합니다.

제출일 : . . .

제출자 : (서명 또는 인)

<붙임2> ※ 2-③ 일부 청산 소명자만 작성

[illegible]

상습체불건설사업자 명단공표 대상자 관리카드							
공 표 대 상 자	인 적 사 항	성 명 (법인대표)		상 호 (법인명)		나 이 (법인인 경우 대표자 나이)	
		대표자 주소					
		법인 주소					
소 명 검 토	소명일자		소명내용				
	검토 및 확인내용						
공 표 여 부	공표 여부		공표 제외 시 그 사유				
	공 표	공표 제외	(심의위원회 의결 내용 및 결과)				
사 후 관 리	명단 공표 후 소명자료 제출일자		처리결과				
			공표 () / 공표 제외 ()				
	공표 제외 사유						